

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5094273-71.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FASE PROCESSUAL DE CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI O INSTRUMENTO PRÓPRIO PARA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 267 STF. ENUNCIADO 73 DAS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, INDEFERIR A INICIAL, com esteio no artigo 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I, do CPC E EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, ex vi do art. 10 caput da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da lei 12.016/2009, das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5094273-71.2024.4.02.5101

510014901907 .V5

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5094273-71.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato decisório proferido pelo Juízo da 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que determinou a intimação e citação da ré para apresentar resposta à petição inicial que objetiva o fornecimento dos insumos APARELHO DE PRESSÃO AÉREA CONTÍNUA POSITIVA (CPAP) AUTOMÁTICO COM UMIDIFICADOR e MÁSCARA NASAL TAMANHO M, nos seguintes termos:

O autor requer concessão da tutela provisória de urgência, para que os réus, forneçam pelo tempo que se fizer necessário os insumos APARELHO DE PRESSÃO AÉREA CONTÍNUA POSITIVA (CPAP) AUTOMÁTICO COM UMIDIFICADOR e MÁSCARA NASAL TAMANHO M, no prazo máximo de 72 horas, sob pena de o sequestro ou bloqueio de verbas públicas no montante suficiente para aquisição dos insumos pleiteados.

Pelos laudos médicos trazidos aos autos é possível constatar que a parte autora realmente sofre de enfermidade.

O deferimento imediato da tutela seria aparentemente justo, mas não seria jurídico. A invocação genérica de um direito ideal à saúde previsto na Constituição não é eficaz para dar origem a obrigações. Admite-se que, principalmente, havendo perigo para a vida, o Poder Judiciário atue no sentido de preservá-la, desde que tal intento possa ser alcançado por algo que esteja ao alcance do juiz determinar que seja feito. Neste sentido, obrigar pessoas públicas ou privadas a agir quando a lei mesma não as compele a isto está fora de seu âmbito de possibilidades.

Ainda assim, se no decorrer da instrução houver convencimento do contrário, isto é, de que a tutela é imprescindível para a realização de um legítimo direito do demandante, poderá ser reconsiderada a decisão.

Apenas para que fique claro, se ainda não restou evidente até aqui, o subscritor desta decisão afirma não haver direito subjetivo individual a prestações de saúde por parte do Estado, o que não quer dizer que não exista o direito difuso correspondente ou que esteja de uma vez abdicando do exame de cada caso particular quando outros direitos conexos possam exigir prestação de tal natureza. Por isso mesmo, esta é uma decisão de caráter geral e de texto padronizado, aplicada em todos os casos nos quais nenhuma peculiaridade exija um pronunciamento específico.

Intime-se e cite-se a parte ré para apresentar resposta por escrito, no prazo de 30 dias, devendo ainda carrear aos autos toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, cumprindo assim a norma do art. 11 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.

Manifeste-se também, na mesma oportunidade, quanto à caracterização de litispendência ou coisa julgada de que tenha conhecimento.

Ainda, diante dos princípios contidos no art. 2º da Lei nº 9.099, de 25 de setembro de 1995, subsidiariamente aplicada (art. 1º da Lei nº 10.259/2001), notadamente os princípios da celeridade e da economia processual, a parte ré, no mesmo prazo, apresentará proposta de transação por escrito, se for do seu interesse, o que não significará nenhuma admissão de culpa nem será levado em consideração num possível julgamento de mérito. Havendo proposta, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 5 dias, vindo os autos imediatamente conclusos para homologação do acordo, se for o caso.

Venham conclusos para sentença de mérito ou terminativa, não havendo proposta de acordo

Rio de Janeiro, 28/10/2024

Sustenta o impetrante que o juízo de piso não observou o Tema nº 1234 e recebeu a inicial sem reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito.

Passo a analisar as condições da ação para interposição de mandado de segurança.

VOTO

Analizando os autos, bem como o processo originário, verifica-se que a decisão ora atacada pelo presente mandado de segurança, aceitou petição inicial que visa o fornecimento de insumos APARELHO DE PRESSÃO AÉREA CONTÍNUA POSITIVA (CPAP) AUTOMÁTICO COM UMIDIFICADOR e MÁSCARA NASAL TAMANHO M.

A União alega que *o juízo de piso não observou o Tema nº 1234 e recebeu a inicial sem reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito.*

Sobre a recorribilidade das decisões interlocutórias na sistemática dos Juizados Especiais Federais, prevê a Lei nº 10.259/2001 hipótese de recurso inominado de sentenças definitivas e de medida de urgência em face de decisões que deferem ou indeferem medidas cautelares (art. 5º e 4º, respectivamente).

A jurisprudência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro caminha no mesmo sentido, admitindo a impetração de mandado de segurança, em regra, somente na fase de cumprimento da sentença e, nesse caso, desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado, tendo em vista inexistir previsão legal ou regimental de recurso cabível.

Nesse sentido, aliás, é o enunciado 73 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.

Dessa forma, encontrando-se o processo de origem de nº 5087537-37.2024.4.02.5101/RJ ainda na fase de conhecimento, o mandando de segurança não se revela adequado para impugnar a decisão atacada.

Deste modo, conclui-se pela inadmissibilidade do mandado de segurança no caso em questão, seja porque incabível mandado de segurança na fase de conhecimento, seja por existir via recursal própria, com possibilidade de atribuição de efeito suspensivo (artigo 4º da Lei nº 12.016/2009) e por inexistir qualquer teratologia na impugnada decisão.

Ademais, colaciono o entendimento do Pretório Excelso acerca da inadmissibilidade do *writ* constitucional como sucedâneo recursal:

Súmula 267 STF - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Assim, considerando o entendimento acima já manifestado exaustivamente por esta Turma Recursal em feitos idênticos e ausente os requisitos cumulativos para viabilidade do mandado de segurança, na forma do Enunciado nº 73 das Turmas Recursais, deve ser

indeferida a petição inicial do mandado de segurança, sendo desnecessária a postergação da presente ação cujo entendimento pacificado da Turma Recursal é desfavorável ao impetrante.

Ante o exposto, voto no sentido de **INDEFERIR A INICIAL**, com esteio no artigo 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I, do CPC E **EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA**, *ex vi* do art. 10 *caput* da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da lei 12.016/2009, das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.